МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 06 дугаар сарын 05 № 03/58 Улаанбаатар хот

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ Н.СУВДАА ТАНАА

Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, мөн зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Хүмүүнлэгийн их сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн оюутан, суралцагчдын Монгол Улсын нэгдсэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаарх оюутнуудын мэдлэг, ойлголт, хандлагыг үнэлэх, нөхцөл байдлыг тогтоох, тус эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон. Үүнд:

1. Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн захирлын баталсан 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 020 дугаартай тушаалаар “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг баталсан байна. Тус журмын 7.31, 7.33, 7.36, 8.24, 8.30, 9.3.2.15, 9.3.2.16 заалтад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх нөхцөлийг ажил олгогч бүрдүүлэх үүргийг тусгаж мөрдөж байгаа нь сайшаалтай байна.

Гэвч уг дотоод журмын 9.1.12.6-т “Өмнө нь санаатайгаар үйлдэгддэг гэмт хэрэгт холбогдож ял эдэлж байсан бол сонгон шалгаруулалтаас хасна” гэж заасан нь хүнийг өмнө нь ял эдэлж байсан гэх шалгууруар хүний эрхийг хэтрүүлэн хязгаарласан, ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчимд нийцэхгүй заалт байна. Харин хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл, хүний наймаа гэх мэт хүчирхийллийн гэмт хэрэг үйлдсэн нь боловсролын орчинд эрсдэл үүсгэх магадлалтай тул тодорхой хүрээнд хязгаарлаж болно.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, олон улсын хүний эрхийн гэрээнд зааснаар хүн ял шийтгэл эдэлж дууссаны дараа нийгэмд дахин нэгдэх боломжтой байх ёстой. Иймд уг хязгаарлалтын зорилго, зайлшгүй шаардлагыг харгалзан үзэх нь зүйтэй байна.

2. Тус сургуулийн оюутан, суралцагчид нэг нэгнээ сургуулийн орчинд, танхимын болон танхимын бус сургалт, боловсрол, дадлага олгох харилцааны явцад нас, хүйс, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн гарал бусад хэлбэрийн дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамттай холбоотой өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг тусгайлан шийдвэрлэх дүрэм, журам батлаагүй, хөдөлмөрийн дотоод журмаар хамтатган зохицуулж буй нь хуульд нийцэхгүй байна. Шалгалтын хүрээнд тус сургуульд суралцаж буй 79 оюутнуудаас авсан санал асуулгаар “Сургуулийн орчинд хүний эрхийн зөрчил гарсан тохиолдолд шийдвэрлэх механизм хэр үр дүнтэй ажилладаг вэ” гэх асуулгад 28 хувь нь “гомдол гаргаж үзээгүй”, 28 хувь нь “үр дүнтэй ажилладаг”, 29 хувь нь “мэдэхгүй” гэж хариулсан байна.

1500700148

Түүнчлэн сургуулийн оюутан, суралцагчдын сургуулийн орчинд дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтад өртдөг эсэх санал асуулгаар “Хүсээгүй байхад бэлгийн сэдэлтэй зүй бус үг үйлдэлд өртсөн үү” гэх асуулгыг 15 хувь нь “тийм”, 0.1 хувь “утгатай санал”, 1.2 хувь нь “биеийн хэлбэр”, 11.3 хувь нь “далдуур илэрхийлсэн зураг”, 30 хувь нь “бие махбодод нь хүрэх, хэт ойртох, наалдах” гэсэн асуулгад “тийм” гэж тус тус хариулжээ. Мөн сургуулийн орчинд 15 хувь нь “сэтгэл зүйн дарамт, доромжлол”, 10.1 хувь нь “ялгаварлан гадуурхалт”, 2.5 хувь нь “үе тэнгийн дээрэлхэлт”-д өртсөн бөгөөд 19 хувь нь “оюутнуудын зүгээс” үйлдэж буй гэж хариулсан байна.

Үүнээс үзэхэд суралцагчид сургуулийн орчинд, танхимын болон танхимын бус сургалт, боловсрол, дадлага олгох харилцааны явцад сэтгэл зүйн дарамт, доромжлол, ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийн дээрэлхэлт, бэлгийн дарамтын шинжтэй үйлдэл гардаг байж болзошгүй байна. Цаашид суралцагч, оюутнуудад бусдын ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, ялгаварлан гадуурхах, дарамтлах, доромжлох, бэлгийн дарамт, үе тэнгийн дээрэлхэлтийг таслан зогсоох чиглэлээр хүний эрхийн боловсрол, нөлөөллийн ажлыг тогтмол, үр дүнтэй зохион байгуулж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт “ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна” гэж заасан.

Тус байгууллага нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлаагүй, 2024, 2025 оны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлантай танилцахад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулаагүй, сургалт зохион байгуулаагүй, хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

4. Тус сургуулийн гадаад орчинд 3 камер, дотор орчинд 10 камер нийт 13 ширхэг дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) байршуулсан боловч камер ашиглалтын журам батлаагүй байна.

Иймд дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг удирдлага болгон Комиссын гишүүний зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сургуулийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 9.1.12.6-т “Өмнө нь санаатайгаар үйлдэгддэг гэмт хэрэгт холбогдож ял эдэлж байсан бол сонгон шалгаруулалтаас хасна” гэх заалтыг олон улсын хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэн өөрчлөх буюу хасах;

2. Оюутан, суралцагчдаас гаргасан ёс зүйн зөрчил, аливаа дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийн дээрэлхэлтийг таслан зогсоох, хориглох, энэ талаар гаргасан гомдол, мэдээлэл хүлээн авах сувгийг тодорхой зохицуулсан тусгай журам батлан мөрдүүлэх;

3. Оюутан, суралцагчдын үе тэнгийн дээрэлхэлт, сэтгэл зүйн дарамт, доромжлол, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрх хандлагыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн хүний эрхийн боловсрол, нөлөөллийн ажлыг тогтмол, үр дүнтэй зохион байгуулах, аян өрнүүлэх зэрэг хэлбэрээр эрчимжүүлэх;

4. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх;

5. Дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж ашиглах, бичлэг хадгалах, хяналт тавих журмыг Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах хуульд нийцүүлэн батлан мөрдүүлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ